

1506036-33.2021.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA CHRISTINA CALAZANS LOBO E CAMPOS

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... o réu Gilmar confirmou o primeiro roubo, bem como a atuante participação de seu irmão no mesmo, negando, entretanto, que soubesse das intenções de seu irmão em cometer o roubo, bem como negando o cometimento do segundo roubo, apesar de imputá-lo a Wallace, ao passo que Wallace, apesar dos vívidos relatos de seu irmão e comparsa negou a prática delitativa de forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1506036-33.2021.8.26.0362 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506036-33.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILMAR FIRMINO DO NASCIMENTO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA CHRISTINA CALAZANS LOBO E CAMPOS

Vistos.

GILMAR FIRMINO DO NASCIMENTO e WALLACE FIRMINO DO NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II, por duas vezes, c.c. 61, inciso II, alínea "h", em relação ao segundo crime, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, em 01º de dezembro de 2021, na cidade e Comarca de Mogi Guaçu/SP, agindo em conluio e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida em face da vítima Renata Diniz de Resende Escardalete, subtraíram para si a quantia de R\$ 58,00 e um telefone celular da marca Motorola, modelo Moto G4, e também porque, em 03 de dezembro de 2021, na cidade e Comarca de Mogi Guaçu/SP, agindo com unidade de desígnios e mediante o uso de violência física contra Helena Bariani e Maria de Fátima Bariani, vítimas maiores de 60 (sessenta) anos, subtraíram uma bolsa, contendo óculos de grau e um telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy J2 Prime, de propriedade da vítima Helena.

A denúncia de págs. 79/81 foi recebida às págs. 93/95. Defesa prévia às págs. 133/151 e 166/167. O recebimento foi mantido às págs. 175/176. Foram ouvidas vítimas, testemunhas e os réus foram interrogados.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação. A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da denúncia e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância do acusado Gilmar; afastamento da qualificadora e aplicação de pena mínima, bem como reconhecimento da insignificância.

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é procedente, senão vejamos:

A materialidade dos crimes está demonstrada pelos boletins de ocorrência de págs. 03/04, 06/07, 30/31 e 34/35, pelo auto de reconhecimento de p. 06, pelos autos de exibição e apreensão de págs. 07, 32/33, 36 e 41, pelas fotografias de págs. 11/14 e 46/52, pelo laudo pericial de págs. 101/106, bem como pela prova oral produzida. Quanto à autoria, é certo que os acusados negam a prática dos crimes de roubo, pelo menos, não admitem todo o ocorrido, conforme narrado na denúncia, no entanto, a versão deles está isolada dos demais elementos dos autos.

Com efeito, a vítima, Renata Diniz de Rezende Escardalete, declarou que, em 01º de dezembro de 2021, durante a noite, estava no interior do estabelecimento comercial em que trabalha, quando os acusados entraram no local, se passando por clientes, e, durante o atendimento, um deles, aproveitando-se do momento em que estava ajoelhada e de costas, colocou algum objeto em sua cabeça e anunciou o roubo, enquanto o outro vigiava a porta. Disse, ainda, que conseguiu ver, de relance, tal indivíduo subtraindo o dinheiro que havia no caixa e apossando-se do telefone celular do estabelecimento. Contou, outrossim, que conseguiu identificar os acusados, apesar de estarem usando máscara, pelas vestimenta usadas durante a ocorrência. Tal vítima reconheceu, ainda, em juízo, o acusado Gilmar como sendo um dos indivíduos que praticaram o crime de roubo.

A vítima Helena Bariani declarou, por sua vez, que, em 03 de dezembro de 2021, por volta das 20:30, quando estava defronte à sua casa, foi abordada por dois indivíduos, que lhe puxaram a bolsa, derrubando-a ao chão. Disse que, após a queda, os acusados aproveitaram-se da oportunidade para fugir e, dada a velocidade da dinâmica dos fatos, não conseguiu reconhecer as pessoas que lhe abordaram. Tal relato foi confirmado pela vítima Maria de Fátima, que afirmou em juízo que, no momento dos fatos, estava acompanhando a vítima Helena, quando foram abordadas por dois indivíduos, sendo que um destes segurou a bolsa da vítima Helena e, puxando com força, derrubou-a ao chão, aproveitando a oportunidade para consumir a subtração. Afirmou, ainda, que, dada a dinâmica dos fatos, não conseguiu observar o rosto dos envolvidos. Por fim, após o ocorrido, contou que sua irmã Helena conseguiu reaver seus pertences.

Extraí-se, pois, claramente desses depoimentos que houve concurso de agentes no cometimento dos crimes, a grave ameaça, imprimida com relação ao primeiro fato, bem como o uso de violência, no segundo fato, violência esta que, inclusive, derrubou ao chão a vítima Helena, com, então, 71 anos de idade (p. 34). Vale ressaltar aqui o enorme valor que a palavra da vítima assume nos crimes patrimoniais e só esses relatos, portanto, já seriam suficientes para a condenação. Confira-se, neste sentido:

“Em se tratando de crime patrimonial, a palavra da vítima, quando coerente com as demais circunstâncias em que cometido o crime, assume caráter preponderante como prova, autorizando a condenação do agente, máxime se somada à apreensão da res em seu poder, o que lhe acarreta a necessidade de bem justificar e provar a licitude de tal posse” (TACRIM-SP – Ap. – Rel. Barbosa de Almeida – j. 03.07.1997 – RJTACRIM 36/330).

“A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes” (TACRIM-SP – Ap. – Rel. Lourenço Filho j.

05.06.1996 – RJTACRIM 32/280)

“Tratando-se do delito de furto, a palavra da vítima é de suma relevância, máxime por dizer respeito ao proceder de pessoas desconhecidas, donde nenhum interesse em incriminá-las gratuitamente” (TACRIM-SP – AC – Rel. Nogueira Filho – RJD 22/331). No entanto, ainda que a palavra das vítimas não fosse mais do que suficiente, certo

é que o policial Alan Cristiano Raymundo, quando ouvido em juízo, disse que participou das diligências, que culminaram na prisão dos acusados, afirmando que, após ser localizado, Gilmar confessou informalmente a prática dos dois delitos, e, em sua residência, foi localizada a bolsa de propriedade da vítima Helena, bem como outros objetos, os quais também seriam produtos de crime de roubo, tendo, ainda, contado da participação do corréu, Wallace, nos roubos. Narrou, também, que, posteriormente, ao ser localizado, Wallace também admitiu informalmente a prática delitiva. Afirmou que os acusados já eram conhecidos nos meios policiais. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, os acusados, como sendo as pessoas que praticaram os crimes, confirmando, assim, os relatos das vítimas.

As testemunhas Leila e Ana Júlia, por sua vez, não presenciaram os fatos, mas Ana Júlia, namorada de Gilmar, disse que o mesmo, em contato telefônico, confessou que estava presente, juntamente com seu irmão, quando do crime que teve como vítima Renata, tecendo, no mais, considerações sobre a conduta social e personalidade do acusado Gilmar.

Em interrogatório, o réu Gilmar confirmou o primeiro roubo, bem como a atuante participação de seu irmão no mesmo, negando, entretanto, que soubesse das intenções de seu irmão em cometer o roubo, bem como negando o cometimento do segundo roubo, apesar de imputá-lo a Wallace, ao passo que Wallace, apesar dos vívidos relatos de seu irmão e comparsa negou a prática delitiva de forma simples.

De tudo, o fato dos acusados terem sido filmados pelas câmeras de vigilância do local, quando do primeiro roubo narrado na denúncia; reconhecidos pela vítima do primeiro roubo, Renata, e apontados pelo policial militar, Alan, que participou das investigações, como autores dos delitos, bem como o fato das roupas usadas por Gilmar, no primeiro roubo, terem sido localizadas na residência do pai dos acusados, onde estes estavam ficando, não deixam dúvidas quanto a autoria do primeiro delito narrado na denúncia. Note-se, inclusive, que, em sede policial, Gilmar confessou e apontou seu irmão como comparsa, o que confirmou em juízo, muito embora tenha querido dar uma roupagem de inocência quanto à sua atuação, quando dos fatos. Nesta esteira, vale apontar que a tese de que Gilmar desconhecia o intento criminoso do acusado Wallace, em relação ao primeiro roubo, restou absolutamente isolada, sobretudo quando verificamos as filmagens e vemos que Gilmar permaneceu vigiando a porta e não esboçou qualquer surpresa com a conduta do irmão, não tendo tentado lhe impedir, em nenhum momento, o que evidencia sua ciência da intenção criminoso de Wallace e participação ativa no evento, não se podendo dizer, ainda, que sua participação foi de menor importância.

Quanto ao segundo delito, a presença da res furtiva na residência em que pernoitavam os réus, a confissão de Gilmar, apontando Wallace como autor do delito, e a narrativa das vítimas de que foram abordadas por dois indivíduos, são provas mais do que suficientes para a condenação dos réus, que não souberam ou não puderam explicar a posse da res. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA E MATERIALIDADE - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSIGNIFICÂNCIA DA RES - INVIABILIDADE - EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório. No crime de roubo, uma vez que se trata de tipo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não comporta o desvalor em sua ação ou objeto, com a aplicação do princípio da insignificância. (TJ-MG - APR: 10024110838646001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data de Publicação: 29/01/2020)

Finalmente, quanto a tese defensiva de crime de bagatela, verifico que tratando-se de crime praticado com violência, não há aplicação da mesma.

Desse modo, verifico ser caso de condenação dos réus pelos crimes dos artigos 157, §2º, inciso II, e 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal.

As penas devem ser aplicadas cumulativamente, na forma do artigo 69 do Código Penal, vez que os delitos atingiram bens jurídicos distintos, pertencentes a

vítimas que não se confundem entre si, em contexto e modo de execução diverso. De fato, os crimes não foram cometidos mediante uma só ação, descaracterizando o concurso formal, e foram cometidos por meios de execução distintos, o que descaracteriza o crime continuado. Logo, o concurso material deve ser aplicado. Assentado tanto, passo à fixação da pena.

Primeiro, para o acusado Wallace.

O acusado ostenta péssimos antecedentes (págs. 210/214). Por essa razão, sua pena base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, para o primeiro fato narrado na denúncia, e 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário mínimo legal, para o segundo fato narrado na denúncia.

Em razão da reincidência (processo 0007990-64.2018.8.26.0502 - p. 210), agravo suas penas em 1/6 cada, as quais passam a ser, cada uma, de 05 anos e 03 meses de reclusão e 14 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Em relação ao segundo fato narrado na denúncia, deve incidir, ainda, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, uma vez que a idade da vítima Helena era superior a 60 anos, no momento dos fatos (págs. 34/35), razão pela qual aumento esta pena em mais 1/6, resultando em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 16 dias-multa, com valor unitário mínimo legal.

Não há atenuantes.

Em razão do concurso de agentes, exaspero a pena em 1/3, com fundamento na jurisprudência:

"Com o advento da Lei 9.426, de 24.12.1996, que introduziu duas novas causas de aumento de pena no art. 157 do CP, entende-se que, com o ingresso dos incs. IV e V no aludido dispositivo (art. 157 do CP), as frações de aumento de pena devem ser remodeladas, tendo em vista que o aumento de 1/3 até a metade deverá ser dividido por cinco. Assim, observando-se o mesmo critério progressivo, adotado anteriormente, presente uma qualificadora, o aumento deve ser de 1/3; em se tratando de duas qualificadoras a elevação será de 3/8; concorrendo três qualificadoras o acréscimo será de 5/12; com quatro qualificadoras o aumento será de 11/24; e na hipótese de concorrência das cinco qualificadoras, o acréscimo deve suceder no seu patamar máximo (1/2). Embora não se deva trabalhar com tais números como se fossem uma tabela fixa, é deste critério de gradação axiológica que se deve partir. Um roubo cometido com uma qualificadora não é igual a um assalto perpetrado com duas qualificadoras ou mais. As hipóteses revelam agentes com temibilidade e potencialidade criminosas diferentes" (TACRIM-SP - Ap. - Rel. Xavier de Aquino - j. 05.07.1999 - RT 771/614).

Desse modo, a pena atinge, o patamar de 07 anos de reclusão e 18 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em relação ao primeiro fato narrado na denúncia, e 08 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em relação ao segundo fato narrado na denúncia.

Não há causas de diminuição, restando consolidadas as penas supra.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas acima aplicadas ao acusado Wallace, resultando em 15 anos e 02 meses de reclusão e 39 dias-multa, com valor unitário mínimo legal.

Segundo, para o acusado Gilmar.

O acusado é primário (p. 215). Por essa razão, sua pena base deve ser fixada no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, para cada um dos dois fatos narrados na denúncia. Considerando que as penas já foram fixadas no mínimo legal, deixo de considerar a personalidade do agente como circunstância judicial favorável, vez que nesta fase da dosimetria a pena não pode ultrapassar os limites mínimo e máximo estabelecidos pela lei.

Não há atenuantes ou agravantes relacionadas ao primeiro fato narrado na denúncia, devendo ser mantida no patamar de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Com relação ao segundo fato narrado na denúncia, e em razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, uma vez que a idade da vítima Helena era superior a 60 anos, no momento dos fatos, aumento-lhe a pena em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-

multa, com valor unitário mínimo legal.

Não é caso de se considerar a atenuante da confissão espontânea do réu, vez que este, em verdade, não reconheceu a prática delituosa, afirmando não ter participado da prática do primeiro fato, em que pese reconheça estar no local do delito no momento da ação, imputando toda a responsabilidade ao seu irmão e corréu Wallace, negando, ainda, estar presente no local dos fatos no momento da prática do segundo fato imputado pela denúncia.

Em razão do concurso de agentes, com a incidência de uma causa de aumento de pena, exaspero as penas em 1/3, pelos mesmos fundamentos usados para a exasperação da pena do corréu Wallace. Desse modo, a pena relacionada ao primeiro fato narrado na denúncia atinge, então, o patamar de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário mínimo legal, e, quanto ao segundo fato narrado na denúncia, a pena deve ser fixada em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Não há causas de diminuição, restando consolidada a pena supra.

Em razão do concurso material de crimes, somo as penas acima aplicadas ao acusado Gilmar, resultando em 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 27 dias-multa, com valor unitário mínimo legal.

É incabível qualquer substituição.

Em razão da pena aplicada e dos crimes terem sido cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, não é caso de aplicação do artigo 44 ou artigo 77 do Código Penal.

Ademais, os réus não demonstraram qualquer respeito para o patrimônio e vida alheios. Nem tampouco para o cumprimento do regramento jurídico. Por essas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis não é suficiente, nem recomendada.

Considerando a pena aplicada, a reincidência de um dos acusados e a gravidade dos crimes cometidos, mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, o que aumenta o seu grau de ousadia no cometimento do crime, o regime inicial para cumprimento deverá ser o fechado, uma vez que o roubo é um dos delitos que mais atemorizam a população, não podendo ser tratado com benevolência pelo Judiciário.

Esses elementos permitem concluir que se os réus permanecerem em liberdade voltarão a delinquir. E tal comportamento dos réus se revela incompatível com os pressupostos do regime aberto o qual, no dizer do artigo 36 do Código Penal, se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

Por tudo isso, em função da pena aplicada e dos demais elementos norteadores do artigo 59 anteriormente avaliados, o regime inicial de cumprimento é o fechado.

Posto isto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face GILMAR FIRMINO DO NASCIMENTO e WALLACE FIRMINO DO NASCIMENTO, para, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 157, § 2º, inciso II, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, CONDENAR GILMAR FIRMINO DO NASCIMENTO a uma pena de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e 27 dias-multa, com valor unitário mínimo legal, bem como para CONDENAR WALLACE FIRMINO DO NASCIMENTO a uma pena de 15 anos e 02 meses de reclusão no regime inicial fechado e 39 dias-multa, com valor unitário mínimo legal.

Com o trânsito, lance-lhes os nomes no rol dos culpados.

Os réus permaneceram presos durante o processo e considerando a responsabilidade criminal deles, bem como a gravidade dos fatos pelos quais foram condenados e a enorme possibilidade de que em liberdade voltem a delinquir, não ostentam direito de recorrer em liberdade.

Ademais, não foi demonstrado que eles se encontram em algum dos grupos de risco por conta da pandemia do Coronavírus.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram.

Oportunamente, comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, se o caso.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Mogi Guacu, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA